

Sumilla: Presento Denuncia.

ccs
d

SEÑORES:

INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA COMPETENCIA Y DE LA
PROTECCIÓN DE LA PROPIEDAD INTELECTUAL - INDECOPI

COMISIÓN DE PROTECCIÓN AL CONSUMIDOR N.º 1

Lima - Sede Central

INDECOPI - SERVICIO AL PACIENTE
24/04/2026 10:58 a.m. Nro. Folios: 4 y Copia: 0
Código Único de Proceso (CUP): 2026-017425
DENUNCIA



20262178320017443800001701382026217832

I. DATOS GENERALES

DENUNCIANTE:

CARLOS RAFAEL MENACHO HUAYAMARES, identificado con DNI N.º 09387216, quien actúa en representación de la señora Rosa Andrea Vásquez Cadenillas, identificada con DNI N.º 72712229, en su calidad de cónyuge superviviente del señor Jean Paul Alarcón Castañeda (Q.E.P.D.), conforme a las facultades conferidas mediante poder inscrito en la Partida Electrónica N.º 16175602 del Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina Registral de Lima - SUNARP.

Señalo como correos electrónicos: crmenachoh31@gmail.com y rafaellvaseminario@gmail.com.

DENUNCIADA:

ION INSURANCE COMPANY INC.

Direcciones:

113 Blue Ridge Dr, Deridder, Louisiana 70634 USA

1520 Highland Avenue, Cheshire, CT 06410, USA

Av. Camino Real n°456, Torre Real, Oficina 1702, San Isidro 15073, Lima Perú.

(Cabe precisar que la denunciada no tiene sucursal en Perú, y la dirección de San Isidro en Lima, es la dirección de la defensa técnica de la empresa denunciada, el Abogado Pedro Richter Valdivia, quién en representación de la empresa, nos remitió la negativa reiterada de la denunciada, respecto de cumplir con la obligación, por cuanto solicitamos que también se notifique a la dirección precisada en Lima, además de las direcciones de USA)

Correo electrónico del Dr. Pedro Richter: prichtervaldivia@dacbeachcroft.com

Correo de ION INSURANCE COMPANY INC: info@ion.co.cr

PASO POR ORIENTACIÓN
R3
COURIER

000

II. PETITORIO

Interpongo **denuncia por infracción al deber de idoneidad**, contra la empresa **ION INSURANCE COMPANY INC.**, por el incumplimiento de las obligaciones derivadas del **Contrato de Seguro Grupal Obligatorio de Accidentes Personales**, correspondiente a la póliza N.º RH/GEN/20210311/0945.

En tal sentido, solicito que se ordene a la denunciada el cumplimiento de la cobertura pactada, disponiéndose el pago de la indemnización correspondiente ascendente a **US\$ 63,000.00 (sesenta y tres mil dólares americanos)**, más los intereses legales, costas y costos del procedimiento.

III. FUNDAMENTOS DE HECHO

1. Con fecha 4 de febrero de 2022, ocurrió un accidente aéreo en la ciudad de Nazca, departamento de Ica, en el cual fallecieron siete (07) personas, entre ellas el piloto Jean Paul Alarcón Castañeda, cónyuge de la representada.
2. Tras el siniestro, la empresa Aéreo Servicios Santos S.A. informó a los beneficiarios que la aseguradora ION INSURANCE COMPANY INC. condicionaba el cumplimiento de la cobertura a la emisión del informe final por parte de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC).
3. Posteriormente, la DGAC emitió el informe técnico final, concluyendo que el accidente se produjo por pérdida de potencia del motor, atribuible a la falta de mantenimiento de la aeronave.
4. No obstante, ello, en abril de 2025, la aseguradora comunicó formalmente su negativa de cumplir con la cobertura, argumentando que el siniestro se habría originado por negligencia del explotador aéreo.
5. Con fecha 30 de marzo de 2026, mediante el Ministerio de Relaciones Exteriores y comunicación directa a la aseguradora, se solicitó el cumplimiento de la cobertura, incluyendo intereses y gastos.
6. El 16 de abril de 2026, se recibió respuesta de la aseguradora, a través de su abogado, reiterando su negativa de pago.
7. Resulta relevante señalar que la aseguradora sí cumplió con el pago de indemnizaciones respecto de dos víctimas de nacionalidad holandesa, evidenciando un tratamiento discriminatorio e injustificado.

IV. FUNDAMENTOS DE DERECHO

1. **Ley N.º 27261 – Ley de Aeronáutica Civil del Perú**
 - El artículo 146º establece la obligación del explotador aéreo de contratar seguros que cubran a la tripulación frente a accidentes.

- El artículo 149° dispone que el asegurador está obligado a indemnizar a los damnificados incluso cuando el daño derive de dolo o culpa del explotador, excluyendo cualquier exoneración frente a terceros beneficiarios.

2. Ley N.º 29946 – Ley del Contrato de Seguro

- El artículo 74° establece que la indemnización debe ser pagada dentro de los treinta (30) días de consentido el siniestro, bajo apercibimiento de generar intereses moratorios.

3. Código de Protección y Defensa del Consumidor (Ley N.º 29571)

- Se vulnera el **deber de idoneidad**, al no brindarse el servicio conforme a lo contratado y a las expectativas legítimas del consumidor.

V. ANÁLISIS DE LA INFRACCIÓN

La conducta de la denunciada constituye una infracción al deber de idoneidad, en tanto:

- Se trata de un **seguro obligatorio de naturaleza imperativa**, cuyo propósito es garantizar la protección inmediata de los beneficiarios.
- La aseguradora pretende exonerarse de responsabilidad invocando la negligencia del explotador, argumento expresamente descartado por la normativa vigente.
- Se ha generado una situación de grave indefensión para la cónyuge superviviente y sus menores hijos, quienes dependen de la indemnización para su subsistencia.
- Existe un trato diferenciado injustificado, al haberse cumplido con pagos a otros beneficiarios en circunstancias similares.

VI. MEDIOS PROBATORIOS

- 6.1. Copia de mi D.N.I.
- 6.2. Copia del Poder (Nº 16175602, del Registro de Mandatos y Poderes de la Oficina Registral de Lima – SUNARP Lima, Perú).
- 6.3. Copia de la Sucesión del que envida fue Jean Paul Alarcón Castañeda (Partida Electrónica Nº 14999845 del Registro de Sucesión Intestada Oficina Registral de Lima – Sunarp Lima, Perú)
- 6.4. Copia del Certificado de la Póliza.
- 6.5. Copia de la Carta formal de ION Insurance Company INC
- 6.6. Copia de la Solicitud de cumplimiento de la Cobertura.

6.7 Copia de la respuesta de la aseguradora por correo, de su reiterado incumplimiento.

VII. OTROSÍ DIGO

Solicito se requiera a la denunciada:

- La remisión de copia íntegra de la póliza de seguro materia del presente procedimiento.
- La identificación del bróker intermediario que gestionó la contratación del seguro en el Perú.

POR TANTO:

A usted, Señor Presidente de la Comisión, solicito admitir a trámite la presente denuncia y, en su oportunidad, declararla fundada en todos sus extremos.

Atentamente,



Carlos Menacho - APODERADO
crmenachon31@gmail.com
Movil WhatsApp (+51) 946 450 186



Rafael Alva - ABOGADO
rafaelalvaseminario@gmail.com
Movil WhatsApp (+51) 994 406 885